

인 천 지 방 법 원

제 1 파 산 부

통 지 서

수 신 수신처 참조
사 건 2026하합9 파산선고
채 무 자 주식회사 서현
김포시 고촌읍 아라옥로152번길 45 , 에이동 260호(고촌읍)
대표자 사내이사 이상욱

위 사건에 관하여 이 법원은 2026. 3. 9. 15:30 파산을 선고하고 변호사 홍성훈[1980. 12. 15.생, 인천 미추홀구 학익소로 62, 104호(학익동, 정동빌딩)]을(를) 파산관재인으로 선임하였음을 통지합니다. 첨부한 조세채권 등 신고서에 따라 재단채권 등을 신고하시기 바랍니다. 파산선고 후 법률관계에 관하여 아래와 같이 안내해 드립니다.

다 음

1. 파산선고 후 파산재단에 속하는 재산에 대한 채납처분 불가

파산선고 후에는 파산재단에 속하는 재산에 대하여 국세징수법 또는 지방세기본법에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권을 포함)에 기한 채납처분을 할 수 없습니다(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제349조).

2. 국세징수법·지방세기본법에 의해 징수할 수 있는 채권에 대한 변제

국세징수법·지방세기본법에 의해 징수할 수 있는 청구권은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제473조 제2호에 정한 재단채권입니다(단, 후순위파산채권에 해당하거나, 파산선고 후에 파산재단에 관하여 생긴 것이 아닌 때에는 그러하지 않습니다). 재단채권을 변제받기 위해서는 파산관재인에게 재단채권의 존재를 알리면 됩니다. 별도

로 법원에 파산채권으로 신고할 필요는 없습니다.

3. 파산선고 후 교부청구

과세관청은 파산선고 이후라도 채무자 소유의 자산에 대한 경매절차에 적극적으로 교부청구를 하여주시기 바랍니다. 이는 파산관재인이 조세채권자 등 재단채권자들에 대한 변제와 파산채권자들에 대한 배당에 필요한 재원을 확보하는 데 큰 도움이 됩니다. 이 경우 그 교부청구에 따른 배당금은 채권자인 과세관청에 교부되지 아니하고 파산관재인에게 교부되나(대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결 등 참조), 파산관재인은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 정한 절차에 따라 조세채권자를 비롯한 각 채권자들에게 변제·배당(변제자력 부족시에는 재단채권자들에 대한 안분 변제)을 하게 됩니다.

붙 임 조세채권 등 신고서 1부

2026. 3. 9.

재판장 판사 김 성 원 전자서명완료

수신처: 인천지방국세청장, 김포세무서장, 경기도지사, 김포시장, 국민건강보험공단 이사장, 근로복지공단 이사장, 국민연금공단 이사장..